

**IZZUDDIN BIN DZULKIFLI**

*lwn.*

**NURDIANAH BINTI AMIRRUDIN**

**[Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor, YAA Dato' Haji Mohd Shukor bin Haji Sabudin (Pengerusi), YA Puan Hajah Noor Hadina binti Ahmad Zabidi (Ahli Panel) dan YA Dato' Haji Mohd Nadzri bin Abdul Rahman (Ahli Panel)]**

**Pada: 25 Oktober 2024/22 Rabiulakhir 1446H**

**Permohonan Semakan No. 2407-A0010- 003-0089**

**(Perintah Interim Hadhanah *Inter-Parte*)**

**Pegum Syarie Pemohon: En. Amir Nazli bin Hussin daripada Tetuan Amir Hussin & Associates.**

**Pegum Syarie Responden: Tiada.**

### **ALASAN PENGHAKIMAN**

[1] Kes ini adalah suatu permohonan semakan yang difailkan oleh Pemohon pada 6/07/2024 bagi menyemak keseluruhan Perintah Interim Hadhanah (Inter-Parte) yang telah diberikan oleh Hakim Mahkamah Tinggi Syariah pada 04/07/2024 melalui Permohonan No. 2311-H0310-431-0752.

[2] Pemohon memfailkan permohonan ini untuk mendapatkan perintah sebagaimana berikut:

- (a) Bahawa Mahkamah Yang Mulia Ini menyemak dan/atau meminda

dan/atau mengenyahkan dan/atau membatalkan keputusan Hakim Bicara Mahkamah Tinggi Syariah di Shah Alam bertarikh 04/07/2024 berdasarkan peruntukan seksyen 68(1)(2) Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003 (EPAIS);

(b) Apa-apa relif yang difikirkan wajar oleh Mahkamah Yang Mulia Ini.

[3] Permohonan semakan ini difailkan bersama-sama Notis Permohonan dan Afidavit Pemohon bertarikh 06/07/2024. Berikut adalah alasan-alasan permohonan yang dikemukakan oleh Pemohon iaitu:

- a) Hakim Bicara pada 04/07/2024 telah meluluskan Permohonan Responden tanpa memperhalusi dan merujuk kepada kehendak seksyen 85 (1) (2) Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam (Negeri Selangor) 2003 berkaitan hak Hadhinah adalah tamat setelah kanak-kanak itu mencapai umur 7 tahun jika kanak-kanak itu lelaki. Anak pertama bernama Muhammad Irfan Bin Izzuddin ketika kes Interim hadhanah difailkan pada 22/11/2023 telahpun berumur 7 tahun dan ketika keputusan dibuat berumur 8 tahun.
- b) Hakim Bicara pada 04/07/2024 telah meluluskan Permohonan Responden tanpa memperhalusi dan merujuk kepada kehendak seksyen 84 (e) Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam (Negeri Selangor) 2003 (EKUIS) berkaitan isu kebajikan dan keselamatan memandangkan Responden terbukti mengabaikan anak pertama dan ketiga dengan bertindak meninggalkan anak-anak bersama Pemohon. Pemohon yang menguruskan persekolahan, aspek rawatan dan perubatan anak-anak semenjak 27/02/2023 sehingga ke hari ini. Anak pertama dan ke-3 secara

terang-terangan telah menyatakan pendirian kepada Pemohon dan Responden untuk tinggal bersama Pemohon.

#### **FAKTA KES**

[4] Pemohon dan Responden telah bernikah pada 26/12/2015 di Daerah Ledang di Negeri Johor Darul Ta'zim berwalikan bapa kandung Pemohon. Pihak-pihak telah bercerai secara talaq ba'in sughra oleh Hakam pada 23/01/2024 di Mahkamah Rendah Syariah Shah Alam, Selangor.

[5] Hasil daripada pernikahan tersebut, pihak-pihak telah dikurniakan dengan empat (4) orang cahaya mata iaitu:

- i- Muhammad Irfan bin Izzuddin – lahir : 28/11/2016 (umur 8 tahun)
- ii- Muhammad Imran bin Izzuddin – lahir: 2/8/2018 (umur 6 tahun)
- iii- Naura Insyirah binti Izzuddin - lahir: 19/2/2020 (umur 4 tahun)
- iv- Muhammad Ilman bin Izzuddin – lahir: 30/6/2021 (umur 3 tahun)

[6] Permohonan interim ini difailkan oleh Pemohon pada 22/11/2023. Terdahulu, pihak Responden telah memfailkan tuntutan hadhanah kekal di Mahkamah Syariah di Shah Alam, Selangor pada 29/11/2022 melalui Saman No.: 2210-H0310-231-0076 dan prosiding tersebut masih di peringkat sebutan dan Pengurusan Kes.

[7] Pemohon telah memfailkan Permohonan untuk Mendapatkan Perintah Interim Hadhanah (Secara Inter-Parte) beserta Afidavit Sokongan Pemohon yang diikrarkan bertarikh 22/11/2023.

[8] Responden telah memfailkan Afidavit Jawapan Responden yang telah diikrarkan bertarikh 06/03/2024. Selanjutnya, Pemohon telah memfailkan Afidavit Balasan Pemohon yang telah diikrarkan bertarikh 02/04/2024 bagi menjawab segala kenyataan dalam Afidavit Jawapan Responden.

[9] Pemohon telah memfailkan Penghujahan Bertulis beserta Ikatan Autoriti Pemohon pada 16/05/2024. Seterusnya, Responden turut memfailkan Penghujahan Bertulis Responden beserta Ikatan Autoriti Responden pada 20/05/2024.

[10] Mahkamah telah membuat perintah interim hadhanah sebagaimana perintah bertarikh 04/07/2024 seperti berikut:

- i- Mahkamah meluluskan tuntutan Plaintiff ini berdasarkan Seksyen 197 dan Seksyen 201 Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003,*
- ii- Mahkamah memerintahkan Hak Jagaan Sementara ke atas anak yang bernama Muhammad Irfan bin Izzuddin (No. Mykid: 161128-10-0789), Muhammad Imran bin Izzuddin (No. Mykid: 180802-10-0865), Naura Insyirah binti Izzuddin (No. Mykid: 200219-10-0214) dan Muhammad Ilman bin Izzuddin (No. Mykid: 210630-10-0643) diserahkan kepada Pemohon (Ibu),*
- iii- Mahkamah memerintahkan Responden (bapa) hendaklah diberikan hak lawatan dengan anak-anak tersebut pada bila-bila masa yang munasabah dan Responden dikehendaki memaklumkan kepada Pemohon dua (2) hari sebelum pelaksanaan hak tersebut dilakukan,*
- iv- Mahkamah memerintah Responden diberi hak bersama dan bermalam dengan anak-anak tersebut pada minggu kedua (2) dan minggu keempat*

- (4) bermula pada hari Jumaat jam 6.00 petang dan dipulangkan pada hari Ahad selewat-lewatnya jam 6.00 petang,
- v- Mahkamah memerintahkan hak bersama dan bermalam pada Hari Perayaan dilakukan secara bergilir-gilir setiap tahun seperti berikut:
- a) Hari Raya Aidilfitri pada tahun 2025 Responden diberikan hak bersama dan bermalam dengan anak-anak tersebut pada sehari sebelum perayaan sehingga Hari Raya Kedua dan kemudian diserahkan kepada Pemohon pada jam 3.00 petang;
  - b) Hari Raya Aidilfitri pada tahun 2026 Responden diberikan hak bersama dan bermalam dengan anak-anak tersebut pada Hari Raya Kedua dari jam 3.00 petang sehingga Hari Raya Keempat jam 3.00 petang diserahkan kepada Pemohon;
  - c) Hari Raya Aidiladha 2025 diberikan hak bersama dan bermalam kepada Responden sepenuhnya. Manakala Hari Raya Aidiladha 2026 diberikan kepada Pemohon sepenuhnya.
- vi- Mahkamah memerintahkan hak bersama dan bermalam pada cuti persekolahan anak dibahagikan secara sama rata di antara Pemohon dan Responden,
- vii- Mahkamah memerintahkan lokasi pengambilan dan penghantaran anak-anak tersebut adalah dimana anak-anak tersebut tinggal atau mana-mana tempat yang dipersetujui bersama antara Pemohon dan Responden,
- viii- Mahkamah memerintahkan Pemohon atau Responden dan/atau ahli keluarga masing-masing adalah dilarang dan ditegah daripada mengganggu atau mencerooboh mana-mana pihak ketika proses

*Pemohon atau Responden bersama dengan anak-anak tersebut.*

- ix- Mahkamah memerintahkan Pemohon atau Responden dan/atau ahli keluarga masing-masing adalah dilarang dan ditegah daripada memburuk-burukkan, menghina, mengeji dan mengaibkan mana-mana pihak dihadapan anak-anak tersebut.*
- x- Mahkamah memerintahkan bahawa pihak-pihak dibenarkan untuk mengambil anak tersebut apabila berlaku kecemasan seperti musibah, kemalangan, kematian keluarga terdekat dan lain-lain hendaklah dimaklumkan terlebih dahulu kepada pihak yang menjaga anak-anak tersebut.*
- xi- Mahkamah memerintahkan Perintah ini berkuatkuasa sehingga kes Hadhanah Saman No. Kes: 2211-H0310-231-0076 diputuskan atau ada perintah lain yang diperintahkan oleh Mahkamah.*

## **ULASAN MAHKAMAH RAYUAN SYARIAH**

[11] Pertama sekali, kami ingin menarik perhatian pihak-pihak bahawa permohonan semakan terhadap keputusan atau penghakiman Mahkamah Tinggi Syariah di bawah Seksyen 68 (EPAIS) tidak boleh dibenarkan sewenang-wenangnya kerana proses semakan adalah proses menyemak rekod kes tanpa proses pendengaran dari kedua-dua belah pihak. Ringkasnya, apabila pihak-pihak terkilan dengan apa-apa keputusan atau penghakiman, pihak-pihak tidak boleh sewenang-wenangnya menggunakan proses semakan untuk mendapatkan apa-apa *remedi* atau penghakiman untuk memperbetulkan apa-apa perintah yang telah dikeluarkan itu.

[12] Panduan berkaitan perkara ini telah diberikan oleh Mahkamah Rayuan

Syariah dalam beberapa kes antaranya dalam kes **Mokhtar Bin Yusup lwn. Nurin Binti Abdullah, JH 36 (2)**, kes **Mahmud Abu Bekir Taib lwn Shahnaz A. Majid, Kes Mal (Semakan) Wilayah Persekutuan No. 14000-003-0033-2012**, kes **Khadrishah Bin Khalid lwn. Fadhilah Binti Othman, Kes Mal (Semakan) Wilayah Persekutuan No. 10000-003-0009-2011**, Kes **Adi Asri b. Baharom lwn. Andini Nidia Putra, Kes Mal (Semakan) Selangor No. 10000-003-0015-2012**.

[13] Berdasarkan penghakiman dalam kes-kes tersebut, **Arahan Amalan No. 7 Tahun 2014 (Peraturan Semakan Kes Di Mahkamah Tinggi Syariah Atau Di Mahkamah Rayuan Syariah)** telah dikeluarkan oleh Mahkamah Syariah sebagai panduan dalam menetapkan kriteria- kriteria kes yang boleh dipohon melalui proses semakan. Berdasarkan rujukan terhadap kes-kes di atas serta panduan yang telah ditetapkan dalam arahan amalan tersebut, maka kesimpulan yang boleh dibuat ialah permohonan semakan hanya boleh dibenarkan apabila telah berlaku kesilapan, kecacatan atau kecederaan yang secara material bercanggah dengan prinsip undang-undang dan Hukum Syarak sepanjang prosiding berlangsung di hadapan Hakim Bicara atau perintah / penghakiman Hakim Bicara yang dikeluarkannya ternyata membelakangkan undang-undang yang sedang berkuatkuasa atau menyalahi nas dan Hukum Syarak sehingga menyebabkan kepentingan keadilan pihak-pihak atau mana-mana pihak dinafikan serta diabaikan.

[14] Merujuk kepada Afidavit Pemohon, Kami mendapati kes Permohonan No. 2311-H0310-431-0752 telahpun selesai dan diputuskan oleh Hakim Mahkamah Tinggi Syariah secara *inter-parte* pada 04/07/2024. Kami ingin mengingatkan bahawa tujuan utama perintah interim dikeluarkan adalah untuk mengekalkan status quo dan kebajikan serta hal keadaan sedia ada anak-anak, sementara kes induk hadhanah diselesaikan. Jika hal keadaan sedia ada anak-anak tidak mudarat, maka

hal keadaan tersebut hendaklah dikekalkan. Sebaliknya, jika anak-anak terdedah kepada mudarat, maka adalah sangat perlu dibuat perintah bagi mencegah mudarat tersebut daripada terus berlaku. Isu kelayakan pihak-pihak tidak boleh diputuskan oleh Mahkamah dalam prosiding interim kerana Mahkamah akan terdedah untuk membuat keputusan ke atas fakta-fakta yang bersifat pra-matang dan isu-isu tersebut adalah lebih wajar diperhalusi dan diputuskan oleh Mahkamah dalam perbicaraan kes induk. Harus diingat bahawa perintah interim adalah perintah sementara, yang setelah dibuat, berkuatkuasa sehingga perbicaraan kes induk selesai, atau sehingga ada perintah selanjutnya dikeluarkan oleh Mahkamah. Oleh kerana perintah tersebut bersifat sementara maka sebarang masalah atau isu berbangkit dalam pelaksanaan perintah tersebut boleh dikemukakan semula kepada YA Hakim Bicara untuk pertimbangan bagi tujuan pindaan atau perubahan, selagi mana tidak menjejaskan status quo dan kebajikan serta hal keadaan sedia ada anak-anak. Namun begitu, tidak ada apa-apa yang boleh menghalang Mahkamah daripada mengeluarkan perintah selanjutnya jika didapati bahawa anak-anak tersebut terdedah kepada mudarat.

[15] Kami mendapati bahawa perintah interim yang ingin disemak oleh Pemohon adalah perintah yang baru dikeluarkan iaitu pada 04/07/2024. Pada hemat kami perintah tersebut baru dilaksanakan oleh pihak-pihak bagi tempoh hampir 3 bulan. Berdasarkan prinsip bahawa perintah interim adalah perintah sementara, sebagaimana yang telah kami jelaskan di atas, maka di peringkat ini kami sebulat suara bersetuju memutuskan untuk tidak mahu campur tangan terhadap perintah yang telah dikeluarkan tersebut. Tambahan pula kami berpendapat alasan-alasan yang dikemukakan oleh Pemohon adalah tidak berkaitan dengan persoalan telah berlaku kecacatan atau salah aturan dalam prosiding perbicaraan atau keputusan Hakim Bicara secara material bercanggah dengan undang-undang atau Hukum



Syarak sebagaimana yang ditetapkan dalam peraturan semakan pada **Perenggan 7 dan Perenggan 5 Arahan Amalan No. 7 Tahun 2014.**

[16] Dalam hubungan ini, autoriti yang ingin kami rujuk adalah kes Dato' Seri Anwar bin Ibrahim v Public Prosecutor and Another Appeal [2004] 3 MLJ 405 di mana Abdul Hamid Mohamad HMP (YAA pada masa itu) sewaktu menyampaikan penghakiman Mahkamah Persekutuan telah berkata:

*"Clearly, an appellate court does not and should not put a brake and not going any further the moment it sees that the trial judge says that that is a finding his findings of facts. It should go further and examine the evidence and the circumstances under which that finding is made to see whether, to borrow the words of HT Ong (CJ (Malaya)) in Herchun Singh's case 'there are substantial and compelling reasons for disagreeing with the findings'. Otherwise, no judgment would ever be reversed on question of fact and the provision of s 87 CJA 1964 that an appeal may lie not only on a question of law but also on a question of fact or on a question of mixed fact and law would be meaningless."*

[17] Kami tegaskan juga bahawa, berdasarkan dapatan kami dengan membuat penelitian kepada Rekod semakan berkali-kali, kami dapati YA Hakim Bicara telah tidak tersalah arah dirinya dan tidak melakukan apa-apa kekhilafan dalam membuat keputusan yang disemak ini. Selaras dengan prinsip yang kini telah mantap dan utuh, hakim bicara, sebagai hakim penentu fakta, berada dalam kedudukan yang terbaik dalam membuat dapatan berdasarkan penilaian ke atas keterangan dan

dokumentar yang dikemukakan.

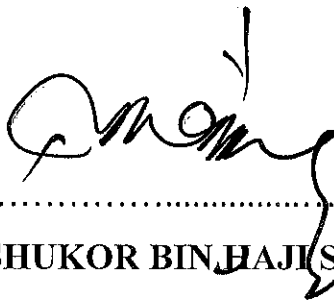
[18] Berpaksikan kepada prinsip keadilan, kami ingin mengingatkan pihak-pihak supaya memberi perhatian dan penumpuan sepenuhnya terhadap prosiding kes induk hadhanah supaya kes tersebut dapat diselesaikan dengan kadar segera.

### KEPUTUSAN

**SETELAH** membaca dan meneliti Notis Permohonan dan Afidavit Pemohon,  
**MAKA KAMI** sebulat suara memutuskan sebagaimana yang berikut:

[1] Permohonan semakan Pemohon adalah DITOLAK.

Penghakiman ini diberikan oleh:



1. **YAA DATO' HAJI MOHD SHUKOR BIN HAJI SABUDIN**

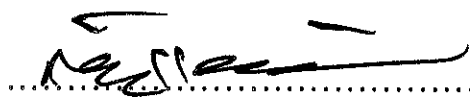
Pengerusi

Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Wilayah-Wilayah Persekutuan

..........

2. **YA PUAN HAJAH NOOR HADINA BINTI AHMAD ZABIDI**

Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Wilayah-Wilayah Persekutuan



.....

**3. YA DATO' HAJI MOHD NADZRI BIN ABDUL RAHMAN**

Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Wilayah-Wilayah Persekutuan